

0000809-83.2022.8.26.0627

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM

CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos

idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos

autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000809-83.2022.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000809-83.2022.8.26.0627

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022.0057457-DPF/PDE/SP - Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente

Autor:

J. P.

Réu:

RODRIGO DE MORAIS LUZIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque em 18 de agosto de 2022, por volta das 10h, na Rodovia Arlindo Betio (SP613), Km 0+50m, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio-SP, RODRIGO DE MORAIS LUZIA, qualificado às fls. 7/9, transportava, com a finalidade de entregar ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 7.830,00 Kg (sete mil, oitocentos e trinta quilogramas) da substância entorpecente conhecida como "maconha"

O Acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar . A denúncia foi recebida, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram

ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Por ocasião das alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia .

Por sua vez, a Defesa bateu-se pela absolvição do acusado e fez considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), exames químicos de entorpecente de fls. 152/166, bem como pela prova oral.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

O Policial Militar Rodoviário Emerson narrou que estava em fiscalização próximo a Teodoro Sampaio. Realizaram a abordagem do caminhão conduzido pelo réu, que estava bastante apreensivo com a abordagem. O acusado então aduziu que estava transportando milho de Maracaju/MS para Santos/SP. Deliberaram por vistoriar a carga, logrando encontrar grande quantidade de maconha. Indagado, o réu disse que uma pessoa teria oferecido dinheiro para que transportasse uma mercadoria, sendo que o caminhão teria sido carregado em local distante do acusado. O milho seria enviado para Santos e a droga para São Paulo. Esclarece que o réu disse que sabia que era droga, mas que não sabia qual era e nem a quantidade, e que iria receber R\$ 5.000,00 pelo transporte.

Marcelo, também Policial Militar Rodoviário, prestou depoimento muito semelhante ao de Emerson, narrando como se deu a abordagem.

O réu confessa que transportava drogas para fim de tráfico. Sabia que era droga, mas não sabia a espécie e quantidade. Foi abordado em um posto de gasolina em Maracaju/MS para transportar os entorpecentes para São Paulo, mediante pagamento de R\$ 5.000,00. Não viu o carregamento das drogas. Não desconfiou do tanto de drogas. O caminhão estava com peso normal.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu. Os policiais militares relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.

PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento

reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

Ademais, o réu confessou que estava transportando drogas mediante pagamento. Em que pese narre que não sabia da quantidade e da espécie das drogas, tal não lhe isenta da responsabilidade pelos fatos que lhe praticou.

Destarte, não há motivo para se desprezar a confissão do réu, que foi colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ainda, tal confissão corrobora a versão dos policiais, e confirma que a grande quantidade de drogas era destinada à venda, que o réu sabia que se tratavam de drogas ilícitas, apenas não sabendo a natureza e quantidade das drogas.

Portanto, as evidências constantes dos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que está presente a materialidade do delito de tráfico de drogas e que a autoria deste delito recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do réu. A acusação produziu provas diversas, consistentes em prisão em flagrante com apreensão de drogas, oitiva de testemunhas e a própria confissão do réu.. Já a Defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória.

Diante do contexto em que foi abordado, a forma que o veículo foi carregado, o valor e a ser transportado e o local onde entregaria a droga, absolutamente evidente que se tratava de substâncias entorpecentes.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso concreto, a culpabilidade é exacerbada, considerando a imensa quantidade de drogas apreendidas. Todavia, deixo de valorar tal circunstância nesta fase, evitando o bis in idem.

Antecedentes criminais: o acusado não possui antecedentes criminais.

Conduta social: não se pode valorar a conduta social do acusado de forma negativa, eis que inexistem elementos suficientes para tanto nos autos.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique o aumento da pena-base. Logo, deixo de valorar esta circunstância judicial.

Circunstâncias do crime: observa-se que as circunstâncias do crime são normais à espécie. Por isso, deixo de valorar esta circunstância.

Consequências do crime: trata-se de sequelas extraordinárias deixadas pela prática do delito. Não foram constatadas consequências relevantes, motivo pelo qual a pena não merece aumento.

Comportamento da vítima: trata-se de delitos sem vítima específica.

Fixo a pena-base do delito de tráfico de drogas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo inviável a redução, tendo em vista a fixação da pena base no mínimo legal, em observância à súmula 231 do STJ.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/06, visto que ficou provado pela confissão do acusado que a droga era proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul e estava sendo transportada para o Estado de São Paulo, ficando caracterizado o tráfico entre estados da federação.

Aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu faz jus à diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista é primário, de bons antecedentes e não há prova que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa. Ressalto que a quantidade de drogas, por si só, não demonstra que o acusado se dedicava à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Esse é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Todavia, entendo que a minorante deve ser aplicada no mínimo legal, 1/6, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida é expressiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE DIVERSÃO

- SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO; REDUÇÃO DA PENA; FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - AUTORIA - APREENSÃO DE 500G (QUINHENTOS GRAMAS) DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ABORDAGEM DE ADOLESCENTES QUE ADQUIRIRAM DROGA DA APELANTE - PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO PRESERVADA -

REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA POR DESIDERATO LÓGICO - PENA-BASE - QUANTIDADE DA DROGA CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE E TERCEIRA FASE - REDUÇÃO - FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIMINUIÇÃO EM 1/6 - FRAÇÕES DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO COMPENSADAS EQUIVOCADAMENTE - DISPOSIÇÃO DO ART. 68 DO CP - REGIME INICIAL - PENA IMPOSTA - PRIMARIEDADE - NATUREZA DA DROGA - AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DA MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ESTABELECIMENTO DO SEMIABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - REQUISITO NÃO PREENCHIDO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS A FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. A apreensão de aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha somada aos depoimentos dos policiais militares, os quais abordaram adolescentes que adquiriram droga da apelante, evidenciam a prática da traficância. Preservada a condenação por tráfico de drogas, impõe-se, por desiderato lógico, rejeitar a pretensão desclassificatória. A consideração da quantidade da droga na primeira e terceira fases de dosimetria caracteriza bis in idem, a justificar a redução da pena-base. "[...] as frações de aumento e diminuição devem ser aplicadas uma sobre a outra, conforme o disposto no art. 68 do CP." (Parecer nº 000466-038/2014 -Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça) A fração da minorante do tráfico privilegiado - 1/6 (um sexto) - apresenta-se razoável, ao se sopesar a apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha destinada ao fracionamento de aproximadamente 100 (cem) unidades para consumo individual. A pena imposta, a primariedade, a natureza da droga e a avaliação favorável da maioria das circunstâncias judiciais autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, 'b'). Se a pena aplicada foi superior 4 (quatro) anos de reclusão, a apelante não preenche requisito para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Observados e integrados os preceitos normativos à fundamentação, afigura-se "desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão" (TJDFT, RESE nº 20120510091147). (Ap 70675/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015) (TJ-MT - APL: 00003948220148110018 70675/2015, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2015) Fixo a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias reclusão e 485 dias-multa. À mingua de mais informações a respeito da condição econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, em que pese o acusado seja primário e de bons antecedentes, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de

direitos, vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos, bem como diante da quantidade de drogas apreendidas.

Suspensão condicional da pena

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

O réu terá início de cumprimento de pena no regime semiaberto, o que inviabiliza a manutenção de sua prisão preventiva, vez que está preso provisoriamente em regime mais gravoso do que o da condenação. Nesta toada, a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE.

NEGATIVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA

CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

EVIDENCIADO. 1. Quando a negativa do apelo em liberdade utiliza-se dos mesmos

fundamentos da decisão que indeferiu anterior pedido de liberdade provisória, é

possível examinar a legalidade da custódia preventiva mantida na sentença

condenatória prolatada após a impetração do habeas corpus. 2. A situação

flagrancial e a gravidade em abstrato do delito, dissociadas de qualquer outro

elemento concreto e individualizado, não têm, por si sós, o condão de justificar a

custódia cautelar. É imprescindível, portanto, que a prisão provisória seja

decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Fixado o regime

semi-aberto para o inicial do cumprimento da pena, a negativa do apelo em liberdade

se constitui em constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o

julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença

condenatória. Precedentes desta Quinta Turma. 4. Habeas corpus concedido para

assegurar ao Paciente o benefício da liberdade provisória, mediante as condições a

serem estabelecidas pelo Juízo processante, com a consequente expedição do alvará

de soltura, se por outro motivo não estiver preso

(STJ - HC: 83297 GO 2007/0115103-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de

Julgamento: 02/12/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

Ademais, este réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Por si só, a

gravidade abstrata do delito de tráfico não é o bastante para a manutenção da

prisão preventiva. Concretamente, embora a quantidade de droga seja expressiva, não

vislumbro risco à ordem pública que justifique a manutenção da prisão preventiva.

Desse modo, defiro ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº

11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do

Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais

comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, foge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime,

proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou

conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as

coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime,

estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na

sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos

apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado

não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor

da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código

de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço

para CONDENAR RODRIGO DE MORAIS LUZIA, já qualificado nos autos, como incurso no

artigo 33, §4º, c/c artigo 40, V, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro)

anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, tendo em vista que iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado, devendo o réu ser colocado em liberdade caso não esteja preso em virtude de outro delito.

Expeça-se o que mais necessário.

P.R.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA